

ביצד משתתפין פרק שמיני עירובין

פד.

עין משפט נר מצוה

יג א ב מ"י פ"ד מהל'
עירובין הלכה טו
טו"ע א"ח ס"י שט
ס"ב:
יד ג ד מ"י ש"ס הלכה יח:
ב"ד ה ו מ"י ש"ס הלכה כ'
וטו"ע ש"ס ס"ד:

רבינו חננאל

להנהו דייירי בעליה,
דהוה להו בשילשול
ולאנשי חצר בוריקה.
וקתני גותנין אותו
למרפסת. ופריך רב, לאו
להנהו דייירי בעליה,
אלא להני דייירי במרפסת
עצמה. דא"ע דמרפסת
ליתיה בית דירה, מיהו
איכא דייירי במרפסת, אי
הכי אימא סיפא פחות
מיכן לחצר ואי להני
דייירי במרפסת אמאי
(לא) לזה בפתח (ולזה)
ולזה בפתח הוא. אלא
מאי לחצר אף לחצר
ושניהן אסורין בו עד
שיעברו. הכי נמי מסבירא
כ"י. ת"ש חוליות הבור
וחסלע שבגובה י' טפחים
למרפסת. והא להנהו
דייירי בעליה בשילשול
הוא. ופריך רבינא להני
דייירי במרפסת דהוה
תשמישן בפתח. התינה
למרפסת. סלע. אלא
בור לא איפשר אלא
בשילשול. ופרקינן בבור
מלא מים דליכא שילשול.
והא כי חסרי מלא
הוה ליה בשילשול כ"י.
ופריקין אלא בבור מלא
פירות. והא אכיל מניהון
(וחסרי להו (והיה) (והוה)
תשמישיתה בשילשול.
ואסיקנא בור מלא פירות
של טבל דלא (והוה)
[חזוין] ליה ולא (שפיל)
[שקיל] מניהון ולא חסרי.
דיקא נמי דקתני דומיא
דסלע דלא חזי ליה
כ"י. ת"ש אנשי חצר
ואנשי עלייה ששכחו ולא
יעירו, כל שהוא למעלה
מ"י טפחים לבני עלייה.
למטה מ"י לחצר. כיצד
זיו היוצא מן הכותל
למעלה מעשרה טפחים
בני עלייה משתמשין בו,
למטה מעשרה בני חצר
משתמשין בו. הא דביני
ביני דהוה לבני עלייה
בשילשול ולבני החצר
בוריקה שניהן אסורין
בו. ופריך רב נחמן
הכא בכולהו (תשעה עשר)
עסיקין, וזיו היוצא ממנו
למטה מ"י, (והנה) (והוה)
לבני חצר בפתח ולבני
עלייה בשילשול. גותנין
אותו לאילו שתשמישן
בו על ידי פתח.
למעלה מעשרה טפחים
הוה לבני עלייה בפתח,
ולבני חצר בוריקה כ"י.
ולכא תתם דביני ביני

הבי נמי מסתברא מדקתני סיפא ב'. אומר ר"י דהא ה"נ
מסתברא ליתא אלא אליבא דשמואל דוקא דכזר אדם אוסר
על חצירו דרך אויר בשמעתין אצל לרצ דלמר אין אדם אוסר על
חצירו דרך אויר הוא לא לחצר דוקא ומוותרין וא"ת למה הולך לדקדק
ה"נ מסתברא מקיפא דסיפא מפחות

מכאן לחצר דקתני גבי חוליות הבור
הו"מ לדקדק דאף לשמואל היו פירושו
אף לחצר דהא חוליות הבור והסלע
דקתני בגובה י' טפחים ע"כ כגובה
החוליות עשרה טפחים משפת הבור
דהיינו מקרקעית החצר מדחשיב לה
לזני חצר בוריקה וא"כ כי קתני עלה
פחות מכאן לחצר הסולית פחות
משאו מעשרה א"כ מלאש חולית עד
קרקעית הבור יש יומר מעשרה ואם
כן לא היו לבני חצר דוקא לזני חצר
היו נמי בשלשול כמו לזני עליות
דאין לחלק בין שלשול עשרה ל'
ו"ל דמ"מ לא ה"ל למתני לשמואל
אף לחצר גבי חוליות הבור דנהי
דקרקעית הבור היו אף לחצר מ"מ
תשמיש שעל הסלע וראש החוליות
היו דוקא לחצר לשמואל אצל לרצ
אכולהו היו אף לחצר ה"ל למתני
בזה"ל אף לחצר ולהכי מיייתי מסיפא
דסיפא דלשמואל נמי היו התם פירוש
לחצר אף לחצר בין אסלע בין
לקרקעית הבור כמו ש"ל לרצ גבי
פחות מכאן לחצר: **ב"ר מאי איכא**
למימר. וא"ת צור נמי היו לבני מרפסת
בשלשול ולזני חצר בוריקה ושילשול
דלמר לקמן (פס) כיון דלזה בוריקה
ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה
בוריקה ולזה בפתח דמי וי"ל דלקמן
בוריקה של הפלגה איירי דהוה דרך
אזרי אצל בוריקה גובה ושלשול
עדף לרצ משלשול לחודיה ואין נראה
לר"י חילוק זה דאם היה אדם אוסר
על חצירו דרך אויר לרצ לא היה
מפליג בין וריקת גובה לוריקת אויר
מדפריך ליה ר"א לקמן (ס) והא מר
הוא דלמר לזה בוריקה ולזה בשלשול
ונראה לר"י דהא דלמר לקמן שאלו
הכא כיון דלזה כ"י ולזה בוריקה
כלזה בוריקה ולזה בפתח דמי דיחוי

הוא כלומר דמנינו למדיחי ולמימר דלרצ אדם אוסר על חצירו דרך
אזרי בעלמא היכא דהוה לתרייהו בוריקה אויר אצל לפי המסקנא הוה
טעמא דרצ משום דאין אדם אוסר על חצירו דרך אויר לא נאמר
לזה בוריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה בוריקה ולזה בפתח
דמי אלא יהיה לזה בוריקה ושלשול ולזה בוריקה כלזה בוריקה ולזה
בשלשול ולא נחלק בגינהו כמו שהיה סבר המקשה לקמן ועוד וי"ל
לזה בוריקה ושלשול דלקמן איכא ב' עניני וריקת וריקת אויר חריקת
גובה אצל היכא דלזה בשלשול לחודיה ולזה בוריקת גובה ושלשול או
בוריקת אויר ושלשול שניהם אסורין: **ב"ר דבי חסרא אסירא כי**
מאיר נמי אסירא. דהוה דבר הניטל בשבת ואינו מונעט ומסיק
דפירות של טבל דאין ניטלין בשבת ולא דמי לעפר ועמיד לפנותו
דלמר לעיל (דף עט). דלא חייך דקיון דעמיד לפנותו לא מצטל (י) ודאי
מחילה המפסקת בין ב' חצירות אצל למעט גובה עשרה ושלישה כפחה
למרפסת כיון דלאנו ניטל בשבת מונעט אע"ג דעמיד לפנותו כמו
כפה ספל דלמר לעיל (דף עט). דממעט: **תא שמע אנשי חצר**
ואנשי א' מרפסת ב'. ל"ג תנן דלזני משנה בשום מקום אלא ת"ש
גרס: (א) וכן ב' גזוטרות כ"י. פ"י רש"י ל"ג וכן ור"ת גרס
לה דארישא קאי דקתני בפירקין (ב) גזוטרות שהיא למעלה מן כ"י:
לא

הוא כלומר דמנינו למדיחי ולמימר דלרצ אדם אוסר על חצירו דרך
אזרי בעלמא היכא דהוה לתרייהו בוריקה אויר אצל לפי המסקנא הוה
טעמא דרצ משום דאין אדם אוסר על חצירו דרך אויר לא נאמר
לזה בוריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה בוריקה ולזה בפתח
דמי אלא יהיה לזה בוריקה ושלשול ולזה בוריקה כלזה בוריקה ולזה
בשלשול ולא נחלק בגינהו כמו שהיה סבר המקשה לקמן ועוד וי"ל
לזה בוריקה ושלשול דלקמן איכא ב' עניני וריקת וריקת אויר חריקת
גובה אצל היכא דלזה בשלשול לחודיה ולזה בוריקת גובה ושלשול או
בוריקת אויר ושלשול שניהם אסורין: **ב"ר דבי חסרא אסירא כי**
מאיר נמי אסירא. דהוה דבר הניטל בשבת ואינו מונעט ומסיק
דפירות של טבל דאין ניטלין בשבת ולא דמי לעפר ועמיד לפנותו
דלמר לעיל (דף עט). דלא חייך דקיון דעמיד לפנותו לא מצטל (י) ודאי
מחילה המפסקת בין ב' חצירות אצל למעט גובה עשרה ושלישה כפחה
למרפסת כיון דלאנו ניטל בשבת מונעט אע"ג דעמיד לפנותו כמו
כפה ספל דלמר לעיל (דף עט). דממעט: **תא שמע אנשי חצר**
ואנשי א' מרפסת ב'. ל"ג תנן דלזני משנה בשום מקום אלא ת"ש
גרס: (א) וכן ב' גזוטרות כ"י. פ"י רש"י ל"ג וכן ור"ת גרס
לה דארישא קאי דקתני בפירקין (ב) גזוטרות שהיא למעלה מן כ"י:
לא

בני עלייה. דגביה ממרפסת טובא אצל דרך מרפסת זו עולין ויורדין
ותל ששכר שהוא גבוה י' היו נמוך מן העלייה י' דהוה לזה בשלשול
ולזה בוריקה וקתני דבני עלייה מותרין זו: **הדרין במרפסת.** כגון
שיש בה דיוורין דלדידהו הוה האזי תל ששכר שזה לכן בתוך עשרה או
נמוך וזה גבוה מהם פחות מ"י: לזה

בפתח ולזה בפתח הוא. ומאיר קרו לה מרפסת דקסלקי
במרפסת אלמא כל לזה בשלשול ולזה
בוריקה גותנין אותו לזה שבשלשול כדאמר
רב הונא לאותן הדרים במרפסת ה"נ * לאותן
הדרין במרפסת אי הכי אימא סיפא פחות
מכאן לחצר אמאי לזה בפתח ולזה בפתח
הוא מאי לחצר * אף לחצר ושניהן אסורין
ה"נ מסתברא מדקתני סיפא ב' בסמוכה
אבל במופלגת אפילו גבוה י' טפחים לחצר
מאי לחצר אילמא לחצר ושרי אמאי רשותא
דתרומיהו הוא אלא מאי לחצר אף לחצר
ושניהן אסורין ה"נ מאי לחצר אף לחצר
ושניהן אסורין ש"מ תנן חוליות הבור והסלע
שהן גבוהין עשרה למרפסת פחות מכאן
לחצר אמר רב הונא לאותן הדרים במרפסת
תינה סלע בור מאי איכא למימר אמר רב
יצחק בריה דרב יהודה הכא בבור מלאה
מים עסקינן והא חסרא כיון דכי מליא שריא
כי חסרא נמי שריא אדרבה * כיון דכי חסרא
אסירא כי מליא נמי אסירא אלא אמר אביי
הכא בבור מליאה פירות עסקינן והא חסרי
י' במיכלא דיקא נמי דקתני דומיא דסלע
ש"מ ול"ל למיתנא בור ול"ל למיתנא סלע
צריכא דאי אשמעינן סלע דליכא למיגור
אבל בור ליגזור זמנין דמליא פירות מתוקנין
צריכא תא שמע * אנשי חצר ואנשי עלייה
ששכחו ולא עירבו אנשי חצר משתמשינן
בעשרה התחתונים ואנשי עלייה משתמשינן
בעשרה העליונים כיצד זיו יוצא מן הכותל
למטה מעשרה לחצר למעלה מעשרה לעלייה
י' הא דביני ביני אסור אמר רב נחמן הכא
בכותל תשעה עשר עסקינן וזיו יוצא ממנו
למטה מעשרה לזה בפתח ולזה בשלשול
למעלה מעשרה לזה בפתח ולזה בוריקה
תא

בוריקה נחת חשיב ליה לשלשול דמרפסת אלא השתא דבור וסלע
שניהן משמשות על גבן תרומיהו למה לי ליתני סלע ולא ליתני בור
הואיל וסוף סוף כדומיא דסלע בעית לאוקמיה נהי דבור בלא סלע
לא מני למתני דאם כן הוה אמניא צבור סתם קאמר להכי אקטרינן
סלע לגלויי עליה דדטציצאל עסקינן אלא סלע בלא בור ליתני:
ה"ג לריכא דאי סנא סלע דליכא למיגור כ"י ולא גרסינן אי סנא
בור אצל סלע לא. דהא בור בלא סלע לא מני למיתני כדפרישית:
מסוקנין. דשקלי מנייהו וחסרי ואחו ליד שילשול: ולא עירבו.
אלו עם אלו: נעשרה סחמונים. בכותל הבית בחצר אנשי חצר
משתמשינן דלדידהו כפתח ולזני עלייה בשלשול: נעשרה העליונים.
שהן מתחת לעלייה אנשי עלייה משתמשינן דסמוכין הן לזני עלייה
והוה לדידהו כפתח ולזני חצר בוריקה: וזו. הבולט חוץ לכותל
למעלה מעשרה. קא ס"ד בעלייה גבוה טובא עסקינן והאי למעלה
לאז מן הקרקע מודד אלא ה"ק למעלה מתחלת טפח עשירי כשחמדוד
מן העלייה ולמטה עשרה דהיינו כדקתני רישא ב' עליונים אנשי
עלייה משתמשינן: הא דביני ביני. שבין י' עליונים ל' תחתונים דהוה
לחצר בוריקה ולעלייה בשלשול: אסור. לתרומיהו כרצ: בכותל
השעה עשר עסקינן. דליכא ביני ביני דכל למטה מעשרה דידיה לחצר
בפתח ולעלייה בשלשול וכל למעלה מ"י דידיה לחצר בוריקה ולעלייה
בפתח. וכותל עשרים לא מני לאוקמיה דאם כן שמעינן מינה ראש טפח עשירי
תנא קמא * אלא למעלה ולמטה. וזיו רחב ארבעה עסקינן דנזיר מהכי לא הוה
רשותא ומקום פטור הוא ונטיל להכא ולהכא:

(א) בס"ד: (ב) וגבן, (ג) בס"ד
ליתא, (ד) ג"ל עלייה, (ד) וכן
וכי' דבור אחד עם ד"ה
ת"ש וכו' מהנהו הגאון
מהר"ף לקמן פ"ה
(ה) ונקמן פ"ה:

הגהות הב"ח
(א) גב' בני עלייה ואמאי
קרו לה: (ב) תוב' ד"ה כיון
וכי' לא מצטל דמי
למחיצה המפסיק: